

第四章 競争と慣行

一

個人財産の原則の下では、生産物の分配は、競争と慣行という二つの決定要因の結果である。重要なのは、これら二つの原因のそれぞれにどれほどの影響があるかを確かめ、さらに、一方の作用が他方によってどのように修正されるかを明らかにすることである。

政治経済学者は一般に、なかでも英国の学者は、二つの作用のうち第一の作用だけにほとんど専ら力点を置き、競争の効果を過大に評価して、これと対立するもう一つの原理をあまり顧みてこなかった。競争がもたらす傾向を示せば、現実のあらゆる場合に競争が実際に必ず同じことをするかのように語られがちである。ただし、政治経済学が科学として成り立つのは競争原理によってこそだと考えるなら、この姿勢にも一定の理由はある。地代、利潤、賃金、価格が競争で決まるかぎり、それらには法則を与えられるし、競争を唯一の調整役と仮定すれば、一般性が広く科学的に精確な原理を立て、

諸要素がそれに従って調整されると説明できるからである。政治経済学者がここに力点を置くのは自然であり、抽象的あるいは仮説的な学としては、これ以上を求めても実際には十分に答えられない。だが、競争が現実にはどのような無制限の支配力を持つとみなすのは、人間の営みの実態を大きく見誤ることになる。私が述べたいのは、自然独占や人為独占、あるいは生産や交換の自由への権力介入のことではない。そうした攪乱要因は、政治経済学者も従来から考慮してきた。私が取り上げるのは、競争を抑えるものが何もなく、事情の性質上の妨げも人為的な障害もなく競争に支障がないのに、結果が競争ではなく慣習や慣行で決まる場合であり、競争がまったく起きないか、起きても通常それに本来備わると想定されているのとはまったく異なる仕方で作用する場合である。

一一

競争が契約の内容を左右する原理として本格的に働くようになったのは比較的近代に入ってからであり、時代をさかのぼるほど、取引や約束ごとの多くが定まった慣習の影響を受けていたことがわかる。理由は明らかである。慣習は、弱い立場の人びとにとつ

3 第四章 競争と慣行

て強者に対するもつとも強い守りであり、目的にかなう法律や統治の仕組みが整っていない社会では唯一の守りでもある。慣習は、人類がもつとも抑圧された状態にあっても、専制が一定程度は尊重せざるをえない壁となる。騒然とした軍事共同体で暮らす勤勉な人びとにとって、競争の自由はむなしい言葉にすぎず、それによって自分たちで条件を決められる状況には決してない。つねに剣をはかりに投げ込む支配者がいて、条件はその者が押しつけるものになるからである。もつとも、最強者の法が通る社会でも、最強者にとってその法を限界までふりかざすことが利益になるとはかぎらず、それがふつうのやり方でもないため、力の行使が緩められた部分は慣習になりやすく、慣習は権利になりやすかった。このように生まれた権利が、未発達な社会では、生産者が生産物から得る取り分を定めるのであって、競争はいかなる形でも決定要因にならない。とりわけ地主と耕作者の関係や、耕作者が地主に支払う諸支払いは、もつとも近代的な社会を除けば、国ごとの慣行で定められてきた。土地の占有条件が原則として競争で決まるようになったのはごく最近のことで、当座の占有者は慣習上の要件を満たさざりその占有地を維持する権利があると見なされ、結果としてある意味では土地の共同所有者に近い立場を得た例が多い。また、こうした安定した占有が確立していない場合でも、占有条

件が定められて長く変わらない例は少なくなかった。

インドや同様の仕組みをもつアジアの社会では、ライヨットと呼ばれる農民耕作者は、土地所有者がいつでも追い出せる任意小作人とも、賃貸借契約にもとづく小作人とも見なされてこなかった。村にはたしかに立場が不安定なライヨットもいて、比較的最近に移り住んだ人びとやその子孫がそれに当たるが、古くからの住民の子孫やその代表と見られる人びとはもちろん、古くからの小作人の多くも、慣行の地代を納めるかぎり土地を持ち続ける権利があると考えられてきた。ただし、慣行地代が何を指し、本来いくらであるべきかは、権利の横取りや専制、外国による征服などのために根拠となる証拠が大きく失われ、いまだでは不明確な場合が多い。ところが、古い純ヒンドゥーの藩王国がイギリス政府の支配下に入ったり、同政府の役人が行政を担って歳入制度の内訳を調査したりすると、国家という大地主の取り分は徴税欲から際限なく膨らみ、事実上は上限が見えないほどになっているのに、それでもなお、増徴のたびに別々の名称と口実を立てる必要があると考えられていたことが、たいいてい明らかになる。その結果、名目地代に加えて三〇項目、四〇項目もの項目が積み上がることすらあった。土地所有者に地代引き上げの権利が公然と認められていたなら、このような回りくどい方法は取られなか

ったはずであり、かつて実効性のある上限としての慣行地代が存在し、慣行どおりに納めるかぎりライヨットが土地にとどまれるという了解が、名目だけではない力を持っていたことを示している。インドのイギリス政府は、複数の課税評価を一本化して権利関係を簡素化し、地代を名目上も実質上も恣意的、少なくとも個別の合意に左右されるものへと変えたが、ライヨットの土地に対する権利は慎重に尊重した。しかし、現世代の改革が進むまでは、しかも改革はいまなお一部にとどまっているが、ライヨットの手元に残るのは最低限の生計費に近い額にすぎないことが多かった。

近代のヨーロッパでは、耕作者は個人として奴隷のように扱われる状態から、徐々に離れていった。西ローマ帝国を征服した支配者たちは、征服地を統治するうえで、従来どおり現地の耕作者に耕作を任せるほうが容易だと考え、奴隷集団を直接監督する不向きな労苦を避けつつ、領主に対する食料と労働の提供を義務づけ、その一方で奴隷に一定の行動の自由を認めた。一般には、農奴には生活できるだけの土地を専用に与え、必要に応じて領主の別の土地でも働かせた。その後、あいまいだった負担は、一定量の食料、または一定量の労働を納めるという明確な義務へと整理され、さらに領主が収入を従者の維持よりもぜいたく品の購入に回すようになると、現物での納付は貨幣での納付

へと移っていった。はじめは任意で取り消しも可能だったこうした譲歩は、慣習として定着し、やがて裁判所にも認められて執行されるようになり、農奴は定められた条件のもとで土地を永続的に保有する自由小作人へ、段階的に移行していった。条件が重く、人々の暮らしが非常に苦しい場合もあったが、義務は競争で決まるものではなく、各国の慣行や法によって定められていた。

耕作者が厳密な意味で身分的または人身的な拘束を受けなかった地域、またはそのような拘束から解放されたあとの地域であっても、貧しく発展の遅れた社会の切迫した事情から別の仕組みが生まれ、ヨーロッパの一部では改良や開発が進んだ地方でさえ、十分に有利だとして現在まで続いている例がある。いわゆる分益小作制度がそれであり、土地を小区画に分けて一区画を一戸の家族が受け持つて耕し、地主はその国の農業慣行上必要とされる家畜や農具などの資本を一般に供給し、地代と利潤の代わりに収穫物の一定割合を受け取る。この割合は現物で納められることが多く、制度名が示すとおり通常は二分の一だが、例外としてナポリ州の肥沃で豊かな火山性土壌のように、地主が三分の二を得ても、耕作者が優れた農業によって何とか暮らしを立てられる地域もある。とはいえ、三分の二であれ二分の一であれ、その割合は固定され、農地ごとや小作人ご

とに上下せず、国の慣行が普遍的な規則として一律の基準になっているため、地代を上げ下げしたり、慣行と異なる条件で貸したりする発想は生まれにくい。地代を調整し規律する仕組みとしての競争も存在しない。

三

独占がなければ、価格は地代よりも早く競争の影響を受け、より広い範囲で競争に左右されるが、その影響力は、商業競争が活発な今日でさえ、しばしば言われるほど絶対的ではない。政治経済学では「同一市場に二つの価格は成り立たない」とされることが多いが、現実には同じ市場に複数の価格がほとんど常に存在する。大都市では多くの業種で安い店と高い店が並び、同じ店が同じ品を客によって違う値段で売ることさえあり、一般に小売業者は見込む客層に合わせて価格帯を決めているのが実情である。これに対して主要商品の卸売取引は競争の支配を強く受け、買い手も売り手も商人や製造業者であるため、怠惰や見栄、個人的な都合といった小さな動機に左右されにくく、事業として合理的に取引するので、同じ品に同時に二つの価格が付くことは通常なく、時点と場

所ごとに市価が定まり、相場として示すこともできる。一方で消費者が払う小売価格は、競争の影響が及ぶのが遅く、しかも不完全にとどまりがちで、競争があっても値下げに向かわず、高い利幅をより多くの店で分け合うだけに終わる場合も少なくないため、消費者の支払額のうち小売業者の取り分が大きくなり、代金のうち作り手に渡る額を確かめると、その少なさに驚くことも多い。もともと市場規模の大きい大都市では、大資本家が小売に参入しやすく、同業者と市場を分け合うよりも、他店より安く売って取引量を増やす方が有利だと見なされ、主要な小売部門では競争の圧力が強まっている。輸送が速く安くなったことで消費者の行動範囲も広がり、全国の市場は大都市型に近づきつつあるが、これまでのところ、小売価格が主として、あるいは大きく競争で決まるのは大きな商業中心地に限られ、それ以外では競争は、働くとしても、ときおり市場を揺さぶる程度にとどまり、日常の調整役は慣行であり、その慣行は買い手と売り手の双方の心にある公平や正義の感覚によって、折に触れて改められていく。

多くの業界では、取引条件が業界内の明確な取り決めとして定着しており、その慣行から外れる事業者や構成員は、業界が常に持っている手段によって不利な立場に追い込まれ、不利益を被ったり、不快な思いをしたり、居心地の悪さを感じさせられたりする

ことがある。書籍販売や書店の業界は近年までその典型例の一つで、業界内の競争意識が強く競争も活発であったにもかかわらず、競争は業界の規則を崩すという本来の効果を目立って生まなかった。専門職の報酬もすべて慣習で決まりやすく、医師や外科医、法廷弁護士の謝礼、事務弁護士の報酬や請求額は、ほとんど変わらずおおむね一定である。これは競争がない、あるいは乏しいからではなく、競争が報酬や料金を押し下げるのではなく、各競争者が報酬を得られる見込みや機会を小さくする形で作用するためである。

競争者が多く、利得を求める意欲も強いなど、競争の精神が最も激しい状況であっても、慣習は競争に対してかなりの範囲で持ちこたえる。したがって、人びとが大きな利得を追わず、気楽さや余暇の楽しみを優先して、金銭的利益をより低く見積もる地域では、慣習の力はいつそう強いと考えてよい。ヨーロッパ大陸では、近くの別の場所と比べて、ある種の、あるいはあらゆる種類の価格や料金が、特定の場所だけで目立って高い例が少なくないが、その理由をたどると、結局は「昔からそうだったから」に行き着くことが多い。客はその水準に慣れており、異議を唱えずに受け入れている。十分な資本を持つ意欲的な競争者が参入すれば、料金を引き下げながらも利益を得て財を成す

余地はあるはずなのに、実際にはそうした競争者が現れない。資本を持つ人は、それをそのままにしておくか、より穏当で静かな方法で運用し、利潤が少なくてもかまわないと考えている。

これらの注意点は、本書の後半に含まれる結論に対し、明示されているかどうかにかかわらず、必要に応じて常に適用すべき一般的な修正として受け取らねばならない。われわれの議論や推論は原則として、競争が何らかの明確な障害によって妨げられないかぎり、競争の既知かつ自然な効果が現実にも生じているものとして進めるべきである。

しかし、競争が存在しうるのに存在しない場合、または競争が存在していても他の作用や要因によって自然な帰結が覆されたり抑えられたりしている場合には、結論が現実にとってまる度合いは多かれ少なかれ弱まる。したがって誤りを避けるには、政治経済学の結論を実生活の問題に適用する際、競争が最大限に働くと仮定したときに何が起こるかだけでなく、競争が最大限に達しないときに結果がどの程度影響を受けるかもあわせて検討しなければならない。

経済関係を論じ評価するにあたり、まず取り上げて検討し、その位置づけを明らかにすべきなのは、競争が働かず、参入も起こらない状況である。そこでは、取引の裁定者

が腕力や暴力なのか、それとも長年定着して制度化された慣行や慣習なのかが焦点となる。これらについては次の四章で論じる。